

摘要：

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三发布预测市场监管草案，体育押注属于“博彩”划定红线，球员伤情、假球等合约被认定有悖公众利益；选举押注被认为属于“竞赛”而非“博彩”，获宽松豁免。

美国衍生品监管机构正式提出针对预测市场行业的监管框架，试图在规范市场秩序与鼓励创新之间寻求平衡。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三发布监管草案，就体育赛事押注设定可接受标准，同时将选举与政治类押注置于较宽松的监管类别之外。草案公布后将进入45天公众评议期，监管机构届时将根据反馈决定是否最终落地。

该草案的出台正值预测市场行业迅速膨胀、监管争议持续升温之际。

包括Kalshi和Polymarket在内的平台已吸引全球数十亿美元资金涌入，但与此同时，内幕交易指控频发，多个美国州政府及美洲原住民部落也相继提起诉讼，要求叫停体育类事件合约。

选举押注获"豁免"，体育押注划定红线

草案的核心要点之一，是对不同类型预测合约作出差异化定性。

CFTC表示，体育赛事和运气类游戏均属于“博彩”范畴，依据联邦法律，该机构有权对涉及博彩的事件合约启动最长90天的审查程序，并在认定其“有悖公众利益”时，阻止相关合约在公开交易所上市。

在体育押注方面，草案初步认定，基于体育赛事比分、赔率差、胜负结果、赛事晋级等数据的预测合约“可发挥价格发现功能，提供有价值的信息”，因此广泛而言不违背公众利益。但押注球员受伤、打假球、儿童体育赛事及裁判判罚，或可能诱发作弊行为的押注形式，则被认定大概率有悖公众利益。

相比之下，选举类押注获得更为宽松的定性。草案明确指出，选举押注属于“竞赛”而非“博彩”，因此不在CFTC可启动90天审查的“列举活动”范围之内。选举押注是该行业规模持续扩大的重要收入来源。

行业扩张提速，内幕交易争议频发

预测市场行业近期吸引了大量新入局者，包括体育博彩公司和加密货币企业，其中数家与特朗普家族及其商业版图存在关联。这类平台允许用户就几乎任何事件的结果进行是非式押注，已从全球投注者手中汇聚数十亿美元资金。

然而，行业快速扩张的同时，内幕交易指控亦接连出现。近期曝光的案例包括：

一名美国特种部队士兵押注委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗被捕事件；前国会议员George Santos被指就其出席特朗普国情咨文演讲一事进行押注；以及一名意大利籍谷歌软件工程师被指控利用内幕信息进行交易。

对此，CFTC、Kalshi和Polymarket均表示已就防范内幕交易采取积极措施，并强调相关案例均由平台自行发现并主动上报。

监管背景：诉讼压力与创新保护

CFTC此次提出草案，亦是对外部法律压力的正面回应。目前，多个美国州政府及美洲原住民部落已对体育类事件合约提起诉讼，主张此类合约本质上属于非法赌博，要求司法介入予以阻止。

CFTC主席Michael Selig在声明中表示，拟议新规旨在保护市场完整性，同时不阻碍"负责任的创新"。草案将经过45天公示征询期，此后监管机构才会就最终定稿作出决定。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

19 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论